

1506461-07.2021.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... palavras das vítimas no crime de roubo, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1506461-07.2021.8.26.0606Ré(u):Marcos Vinicius Rodrigues

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1506461-07.2021.8.26.0606

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2280571/2021 - 02º D.P. SUZANO, 15131719 - 02º D.P. SUZANO, 1919227/21/020 - 02º

D.P. SUZANO, 2280571 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Vinicius Rodrigues

Réu Preso

Em 14 de junho de 2022, às 14:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Marcos Vinicius Rodrigues e seu Defensor Dativo nomeado DR(A). Alecxandro Martins Picerni OAB 262914/SP. Presente a vítima: JULIANA GOMES NUNES DE ALMEIDA. Presentes as testemunhas Comuns: Armando Bernardino e Claudinei Cirino. A seguir, foi ouvida a vítima: JULIANA GOMES NUNES DE ALMEIDA. A seguir, foi ouvida a testemunha Comum: Armando Bernardino, havendo desistência homologada, após concordância das partes, da oitiva da testemunha Claudinei Cirino. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de seu/ua Defensor/a, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do

Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: MARCOS VINICIUS RODRIGUES foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 14h01, em uma farmácia situada na Av. Miguel Badra, 509, Bairro Miguel Badra, nesta cidade e comarca de Suzano, subtraiu, para proveito si, mediante grave ameaça em face de JULIANA GOMES NUNES DE ALMEIDA, R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, pertencente à Drogaria Gratufarma II. A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fls. 76/77). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 93/95). Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. Ao final, o réu foi interrogado. É a síntese do essencial. A pretensão punitiva estatal comporta integral procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal do réu. Conforme foi apurado, o réu deliberou por subtrair bens de terceiros. Assim foi que, quando do ocorrido, ele se dirigiu até o sobredito local (Drogaria Gratufarma II), e, exibindo um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto. Na sequência, ele se apoderou do numerário acima descrito, que estava no caixa, e se evadiu. Ocorre que, a ação delituosa foi gravada por câmeras de monitoramento do estabelecimento, no que, após diligências investigatórias (relatório de investigação a fls. 12/15), a vítima reconheceu o réu como autor do delito (auto de reconhecimento fotográfico a fls. 18 e auto de reconhecimento pessoal a fls. 50). Expedido mandado de busca e apreensão em desfavor do réu, foram apreendidos, na residência dele, a blusa e o simulacro de arma de fogo usados no crime, os quais foram reconhecidos pela vítima (auto de reconhecimento de objetos a fls. 49). Os fatos, ao cabo da instrução, ficaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), relatório de investigação (fls. 12/15), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 18), auto de reconhecimento de objeto (fls. 49), auto de reconhecimento pessoal (fls. 50), laudo dos objetos (capa, blusa e simulacro de arma - fls. 177/183), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, do mesmo modo, é incontestada. Ouvido formalmente a fls. 51, o réu confessou os fatos. Em juízo, o réu é novamente confesso. Assevera que realmente praticou o roubo; que havia ingerido bebida alcoólica e foi abastecer um carro; que seu cartão não passou, na hora de pegar; que começou a discutir com a frentista, que disse que iria guinchar o veículo; que pediu para ela tirar o combustível e ela disse que não podia; que se desesperou, saiu e acabou cometendo o roubo; que voltou, pagou o posto de gasolina e foi embora; que não estava com o simulacro de arma de fogo naquele dia; que simulou estar armado com a carteira em seu bolso; que não pensou na gravidade da situação. Sua confissão encontra eco nos autos. De fato, ouvida em juízo, a vítima Juliana Gomes Nunes de Almeida assevera que o rapaz passou na rua viu que a depoente estava sozinha, entrou e anunciou ao assalto, exibindo uma arma; que levou o dinheiro do caixa e fugiu; que ligou para seu pai e ele foi até a farmácia; que mandaram as imagens do roubo para um grupo do bairro e obtiveram a informação de que o rapaz estava levando o dinheiro a um posto; que fez dois reconhecimento na Delegacia, por foto e pessoalmente; que no reconhecimento fotográfico foram exibidas várias fotografias e, no reconhecimento pessoal, foram exibidas várias pessoas, tendo em ambas oportunidades identificado o roubador; que, exibidas as imagens de fls. 13, reconhece como sendo as imagens do roubo e do roubador; que reconheceu na Delegacia, também, a blusa e a arma (simulacro) usado no crime; que o faturamento diário da farmácia é uns R\$ 700,00; que, em Juízo, reconhece o réu como o roubador. Por sua vez, Armando Bernardino Neto, policial

civil, declara que a vítima compareceu na delegacia e registrou o roubo; que, depois, nas redes sociais surgiram as imagens do roubo, oriundas das câmeras de monitoramento; que a vítima forneceu as imagens e, feitas as investigações, apuraram que o réu era o autor do crime; que conseguiram a qualificação dele e, além das semelhança com as imagens, chamaram a vítima e ela reconheceu ele como o roubador; que obtiveram mandado de busca e apreensão e, quando do cumprimento, o réu confessou o roubo e apontou o local onde estava o simulacro e a roupa que usou na ação; que encontraram com ele, ainda, uma capa da polícia militar. Com efeito, não bastasse a confissão, as provas carreadas, como se vê, especialmente as declarações coerentes e verossímeis da vítima, permite aferir com clareza a responsabilidade dele pelo crime. O crime, ao que se nota, foi premeditado pelo réu, o qual agiu estrategicamente para garantir o sucesso da empreitada, o que bem pode ser observado pelas imagens da câmera de monitoramento constantes no relatório de investigação de fls. 12/15, as quais mostram bem como se deu a abordagem e fuga do réu. A ofendida, aliás, foi segura ao reconhecer o acusado, na fase policial, dias após o ocorrido, com a imagem ainda dele recente na memória, por nada menos que duas vezes (fotográfica - fls. 18 - e pessoalmente, inclusive em atenção aos ditames do art. 226 do CPP - fls. 50), reconhecimentos este, portanto, dotados de evidente credibilidade. Posteriormente, em Juízo, já longe do calor dos acontecimentos, ela novamente o reconheceu como sendo o roubador. Tudo isso, somado ao encontro da blusa e do simulacro de arma de fogo usados por ele no crime, no interior de sua residência - os quais, inclusive, foram reconhecidos pela vítima (auto de reconhecimento de objeto a fls. 49) - é por mais incriminador, não restando qualquer chance de argumento convincente capaz de eximir a responsabilidade criminal dele. Não por acaso, em solo policial, o réu acabou confessando o crime (fls. 51). Nesse diapasão, não há motivo para afastar a credibilidade dos relatos coerentes e coesos da vítima e testemunhas, emanados de pessoas que sequer conheciam o réu e, portanto, nenhum benefício aufeririam com a imputação falsa. A respeito do valor probatório das palavras das vítimas no crime de roubo, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela prisão, às quais se confere força probante Majorantes que decorrem da prova oral. Pena bem dosada Manutenção da exasperação pelas causas de aumento, as quais tornam a conduta mais perniciosa, com o maior poder de subjugação das vítimas Concurso formal corretamente reconhecido Conduta única que lesionou dois patrimônios distintos Aumento no mínimo legal mantido Crime continuado também evidenciado Fração mínima utilizada Regime inicial fechado único compatível com a gravidade dos fatos Detração cuja aplicação compete ao juízo da execução Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido (Apelação nº. 0051403-04.2013.8.26.0050 - Relator: Camilo Léllis - Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Julgamento: 03/02/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 297871/RN - Relator Ministro Campos Marques - Quinta Turma - Julgamento: 18/04/2013). É o quanto basta para a condenação. No

tocante a aplicação da pena, na primeira fase, não se verifica circunstâncias de excepcional reprovabilidade, motivo pelo qual viável a fixação da pena no mínimo legal. Ainda, tratando-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça, inviável a substituição da pena corporal por reprimenda alternativa. Incabível, também, a suspensão condicional da pena pela incompatibilidade com a pena aplicada (art. 77, caput do Código Penal). Tratando-se de réu primário, o regime de pena poderá ser o semiaberto. Permanecendo o mesmo panorama fático, com o acréscimo da sentença condenatória, inviável o recurso em liberdade, em virtude da persistência da prisão cautelar. Diante de todo o exposto, requeiro seja julgada procedente a ação penal, para o fim de condenar o réu nos termos da denúncia, como medida de JUSTIÇA. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) foram apresentadas as seguintes alegações finais: O réu está sendo processado pelo crime descrito no artigo 157, caput do CP, pois segundo a denúncia, o réu em 11 de outubro de 2021, por volta das 14h01, em uma farmácia situada na Av. Miguel Badra, 509, Bairro Miguel Badra, nesta cidade, subtraiu, para proveito si, mediante grave ameaça em face de JULIANA GOMES NUNES DE ALMEIDA, R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, pertencente à Drogaria Gratufarma II. Da insignificância do produto roubado. Cabe aqui externar o fato de que a subtração de R\$ 50,00, frente a uma empresa (com 3 unidades), com o faturamento de R\$ 700,00 ao dia (depoimento da vítima), aproximadamente R\$ 18.200,00 ao mês, configuraria um nada, sem uma expressão patrimonial para a empresa e, sendo assim, aplicável ao caso, o princípio da insignificância. Nesse particular, a defesa entende ser de direito a aplicação da insignificância do delito ao caso, portanto, a absolvição do réu é medida que se impõe. Do Mérito. Ante a confissão do réu, ausência de antecedentes criminais, somado aos elementos constantes do artigo 59 do CP, os quais, data vênua, são favoráveis, requer a condenação do réu no mínimo legal, 4 anos, e o cumprimento da pena em regime aberto, pois há possibilidade jurídica para tanto (artigo 33, §2º "C" do CP), subsidiariamente seja aplicado a letra "B", do mesmo diploma legal, caso o juízo entenda pelo não cabimento do regime mais favorável pleiteado. Ad argumentandum, ainda que o regime fixado seja o semiaberto, o que este subscritor não acredita que seja, há tempo de cárcere suficiente para a adequação e progressão de regime, devendo esse Juízo, desde já, reconhecer tal benefício na sentença. É o que se requer! Termos em que, pede deferimento. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi deliberado: "Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES (nascido em 26/06/1988), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, caput, CP, pois, em 11/10/2021, por volta das 14h01, em uma farmácia situada na Av. Miguel Badra, 509, Miguel Bardra, neste Município e Comarca de Suzano, teria subtraído para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra Juliana Gomes Nunes de Almeida, R\$ 50,00 pertencentes à Drogaria Gratufarma II. Em 07/12/2021, foi deferida a representação da Autoridade Policial para a decretação da prisão preventiva do Réu (fls. 65/66).

Em 08/12/2021, foi cumprido o mandado de prisão (fls. 73/75).

Em 13/12/2021, foi recebida a denúncia (fls. 76/77).

Regularmente citado, foi apresentada resposta à acusação às fls. 93/95.

Em instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, bem como tomado o interrogatório do Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação do Réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu, aplicando-se o princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial aberto.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelos relatórios de investigação que analisaram as filmagens do circuito interno de segurança da farmácia (fls. 10 e 12/15) pelo auto de reconhecimento fotográfico do Réu (fls. 18), pelo auto de reconhecimento pessoal do Réu (fls. 50) e pela prova colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

A vítima Juliana Gomes Nunes de Almeida declarou que estava trabalhando na farmácia, quando o Réu ali adentrou, mostrou-lhe uma arma e anunciou o assalto, levando R\$ 50,00 do caixa. Depois ele fugiu, Ligou para o seu pai, dono da farmácia, e mandou as imagens do circuito interno de segurança no grupo de Whatsapp de comerciantes do bairro, descobrindo que o Réu gastou o dinheiro em um posto de combustíveis próximo. Foi a empresa de segurança quem avisou a polícia. Fez dois reconhecimentos em delegacia, o primeiro fotográfico, sendo mostradas diversas fotografias, e o segundo pessoal, com a presença de mais de três pessoas. Teve certeza de ambos os reconhecimentos. Reconheceu as imagens de fls. 13/14 como do momento do roubo e do roubador. O faturamento diário da farmácia era de R\$ 700,00. Reconheceu o Réu em juízo, com 80% de certeza.

O policial civil Armando Bernardino Neto declarou que foi registrado o boletim de ocorrência e iniciaram as investigações. Com base nas imagens do circuito interno de segurança da farmácia e em informações de pessoa do bairro, souberam que um homem chamado Marcos Vinícius era o autor do roubo. Conseguiram identificar o Réu, com base nas imagens e em seu nome. Foi decretada a prisão temporária do Réu, bem como determinada busca e apreensão em sua residência. No cumprimento desses mandados, localizaram o simulacro de arma de fogo usado no roubo e o casaco trajado pelo roubador na residência do Réu, bem como ele confessou imediatamente ser um dos roubadores. Foram realizados reconhecimentos fotográfico e pessoal pela vítima, que apontou o Réu em ambas as oportunidades.

Em interrogatório, o Réu confessou a prática delitiva. Disse que havia abastecido seu carro em um posto de gasolina e seu cartão foi recusado. Como os frentistas disseram que seu carro ficaria retido até que pagasse, foi até a farmácia próximo e anunciou o assalto. Está muito arrependido e não sabe o motivo de ter feito isso. Não pensou nas consequências. Em delegacia, confessou a prática do roubo (fls. 50). Assim, não há dúvida que foi o Réu quem subtraiu para si, mediante grave ameaça contra a vítima, dinheiro pertencente à farmácia em que trabalhava, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de roubo (art. 157, caput, CP).

A confissão judicial do Réu foi corroborada pelos depoimentos da vítima e de um policial civil responsável pelas investigações em juízo, bem como pelos reconhecimentos pessoal e fotográfico feitos na fase policial, pelo reconhecimento pessoal feito em juízo, pelos relatórios de investigações e pelas imagens das câmeras de segurança da farmácia, sendo esse conjunto probatório coeso e demonstrando, sem dúvida, materialidade e autoria delitivas.

Não há que se falar em atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de crime de roubo, cometido mediante grave ameaça à pessoa, a afastar o requisito da mínima ofensividade da conduta, que colocou em risco a integridade psicológica da vítima.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que a necessária para a consumação do crime de roubo, pois se valeu de simulacro de arma de fogo para exercer a grave ameaça contra a vítima. Apesar da jurisprudência majoritária entender que o uso de simulacro de arma não caracteriza a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, CP, é possível considerar esse fato como circunstância judicial desfavorável ao Réu, conforme o seguinte precedente:

"Roubo. Emprego de simulacro de arma de fogo e ameaça verbal de morte à vítima. Pretensão de redução da sanção ao mínimo. Inocorrência de violação dos princípios da proporcionalidade e motivação na fixação da pena. Circunstâncias judiciais predominantemente desfavoráveis. Dosimetria que atende o critério de censurabilidade da conduta. Necessidade do regime prisional fechado para atender a finalidade preventiva da pena, conforme análise do fato em concreto. Recurso improvido" (TJSP, Apelação nº 0002524-29.2014.8.26.0050, Rel. Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara de Dir. Criminal, j. 29/01/2015)

O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente antes deste processo (fls. 206/208). Quanto à conduta social, tenho que os autos trouxeram elementos que reduzem a pena do Réu, sendo ele pessoa que teve diversos empregos com carteira assinada (fls. 103/110). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravante. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), pois, em juízo, admitiu a prática do crime sem qualquer ressalva. Dessa forma, ante a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, mantenho a pena base como pena provisória.

Em não havendo nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena provisória como pena definitiva, ficando o Réu definitivamente condenando às penas 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a primariedade e o tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando se tratar de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa (art. 44, I, CP), bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES como incurso nas sanções do art. 157, caput, CP, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando a pena ora aplicada, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório a respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
 - b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
 - c. expeça-se guia de recolhimento e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
 - d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.
- Condene, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a

gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelo Réu foi dito que não recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que não recorre da sentença. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público, Defesa e réu. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA